

CAPITAL NORVEX

Financement Privé Institutionnel | Québec & Ontario

CONVENTION DE PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT IMMOBILIER PRIVÉ

PRÊTS CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Capital Norvex Inc. — Version Institutionnelle — Québec & Ontario

PARTENAIRE	_____
TYPE DE FINANCEMENT	Construction commerciale / Infrastructure
MONTANT DE PARTICIPATION	\$_____ CAD
TAUX DE RENDEMENT	_____ % par année
DATE	_____
DOSSIER No.	_____

Capital structuré. Ambition maîtrisée.

CONFIDENTIEL — Réservé aux parties signataires et à leurs conseillers juridiques

1. INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

1.1 Interprétation

Sauf indication contraire du contexte, les titres de sections sont insérés pour la seule commodité des parties et ne limitent en rien la portée des dispositions. Le singulier inclut le pluriel et vice versa. Toute référence à une loi vise également ses modifications, refonte ou succession. Les termes non définis ont leur sens usuel dans l'industrie du financement immobilier commercial au Québec.

1.2 Définitions

« **Accord** » : La présente Convention de partenariat, incluant toutes ses annexes, avenants et documents accessoires incorporés par référence.

« **Actif de Prêt** » : Le dossier de financement immobilier de type construction ou infrastructure consenti par Capital Norvex à un Emprunteur tiers, dans lequel le Partenaire participe financièrement aux termes des présentes.

« **Capital Norvex** » : CAPITAL NORVEX INC., société constituée sous les lois de la province de Québec, gestionnaire exclusif et administrateur de l'ensemble du Partenariat.

« **Contribution** » : Le montant en capital que le Partenaire s'engage à déposer et à maintenir en faveur de Capital Norvex afin de co-financer l'Actif de Prêt identifié à l'Annexe A.

« **Déboursé** » : Toute avance de fonds effectuée à l'Emprunteur en vertu de l'Actif de Prêt, incluant le premier déboursé chez le notaire et tout déboursé progressif subséquent.

« **Emprunteur** » : Toute société ou entité commerciale à qui Capital Norvex consent un financement immobilier privé de type construction ou infrastructure dans lequel la Contribution du Partenaire est déployée.

« **Événement de Défaut de l'Emprunteur** » : Tout défaut de paiement ou manquement de l'Emprunteur en vertu de la convention de prêt le liant à Capital Norvex, incluant notamment le non-paiement des intérêts ou du capital à leur échéance respective.

« **Événement de Défaut du Partenaire** » : Tout manquement du Partenaire à ses obligations en vertu des présentes, tel que défini à la Section 10.

« **Frais de Dossier Capital Norvex** » : Les frais d'analyse, de montage et d'administration représentant de 3 % à 3,5 % du montant total de l'Actif de Prêt, prélevés lors du premier déboursé chez le notaire et appartenant exclusivement à Capital Norvex.

« **Hypothèque Mobilière** » : La sûreté publiée par le Partenaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) sur l'Actif de Prêt détenu par Capital Norvex, conformément aux articles 2660 et suivants du Code civil du Québec.

« **Intérêts** » : Les intérêts annuels générés par l'Actif de Prêt, calculés quotidiennement et capitalisés mensuellement sur le solde de la Contribution déboursée, appartenant exclusivement au Partenaire.

« **Partenaire** » : La personne physique ou morale identifiée à la Section 2.2 des présentes, co-investisseur financier dans l'Actif de Prêt.

« **Produits de Vente** » : L'ensemble des sommes nettes perçues lors de la vente d'un immeuble repris en paiement ou vendu sous contrôle de justice, après acquittement des frais de vente, des charges prioritaires et des frais juridiques de Capital Norvex.

« **Profit de Vente** » : L'excédent des Produits de Vente après remboursement intégral de la Contribution du Partenaire, des Intérêts capitalisés et des Frais de Dossier Capital Norvex.

« **RDPRM** » : Le Registre des droits personnels et réels mobiliers tenu par le ministère de la Justice du Québec.

« **Reprise** » : L'exercice par Capital Norvex de son droit de prise en paiement de l'immeuble hypothéqué par l'Emprunteur ou la vente forcée sous contrôle de justice, à la suite d'un Événement de Défaut de l'Emprunteur.

« **Score Norvex™** » : Le système d'analyse et de cotation propriétaire de Capital Norvex servant à l'évaluation initiale, au suivi continu et à la gestion du risque de chaque Actif de Prêt.

2. PARTIES

2.1 Capital Norvex Inc. — Gestionnaire Exclusif

Dénomination sociale : **CAPITAL NORVEX INC.**

Adresse : _____

Représentant autorisé : Yves Barrette

Titre : Fondateur & Directeur, Financement Privé

2.2 Partenaire

Dénomination sociale ou nom complet : _____

Numéro d'entreprise (NEQ) ou NAS (personne physique) : _____

Adresse du siège social : _____

Représentant autorisé : _____

Titre : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

3. NATURE ET OBJET DU PARTENARIAT

3.1 Esprit du partenariat — Une relation de confiance et de transparence

La présente Convention repose sur une relation de partenariat véritable, fondée sur la confiance mutuelle, la transparence totale et le respect des intérêts de chacune des parties. Capital Norvex s'engage à traiter le Partenaire comme un associé stratégique à part entière, en lui fournissant toute l'information nécessaire pour lui permettre de suivre son investissement en toute sécurité et en temps réel. Le Partenaire, de son côté, s'engage à soutenir Capital Norvex dans la réalisation de ses objectifs de financement avec diligence et bonne foi.

3.2 Structure générale

Le Partenaire consent à avancer une Contribution financière à Capital Norvex, laquelle est intégralement déployée par Capital Norvex à titre de financement immobilier privé de type construction ou infrastructure en faveur d'un Emprunteur tiers identifié à l'Annexe A. Capital Norvex agit à titre de gestionnaire exclusif, de prêteur de record et d'administrateur unique de l'Actif de Prêt, assurant ainsi la protection des droits du Partenaire à chaque étape.

3.3 Champ d'application — Prêts construction et infrastructure uniquement

La présente Convention s'applique exclusivement aux Actifs de Prêt de type construction commerciale et financement d'infrastructure, caractérisés par des déboursements progressifs mensuels selon l'avancement des travaux. Elle ne s'applique pas aux prêts à mensualités fixes (financement de terrain, acquisition d'immeuble locatif), lesquels font l'objet d'une convention distincte.

3.4 Indépendance des parties

Les présentes ne créent entre Capital Norvex et le Partenaire aucune société, fiducie, coentreprise, relation d'emploi ou de mandat implicite au-delà de ce qui est expressément prévu. Chacune des parties demeure une entité juridique distincte et indépendante.

3.5 Reconnaissance du Score Norvex™

Le Partenaire reconnaît et accepte que Capital Norvex utilise son système propriétaire Score Norvex™ pour analyser, approuver, surveiller et noter chaque Actif de Prêt tout au long de sa durée. Le Partenaire accepte les décisions de Capital Norvex fondées sur ce système, sous réserve du respect des présentes.

4. STRUCTURE FINANCIÈRE — REVENUS ET PARTAGE

4.1 Tableau de répartition des revenus

Élément de revenu	Bénéficiaire
Frais de dossier (3 % à 3,5 %)	Capital Norvex Inc. — exclusivement
Intérêts annuels (10 % à 12 %)	Partenaire — exclusivement
Profit net à la vente — En cas de reprise seulement	50 % Capital Norvex / 50 % Partenaire (après remboursement prioritaire du Partenaire)
Vente sans profit net — En cas de reprise	Partenaire récupère 100 % de sa Contribution + intérêts capitalisés. Aucune perte pour le Partenaire.
Frais juridiques (en cas de reprise)	Capital Norvex Inc. — à sa charge

4.2 Frais de dossier — Appartiennent exclusivement à Capital Norvex

Les Frais de Dossier Capital Norvex, représentant de **3 % à 3,5 % du montant total de l'Actif de Prêt**, sont prélevés lors du premier déboursé effectué chez le notaire et appartiennent **exclusivement et intégralement à Capital Norvex Inc.** Le Partenaire n'a aucun droit sur ces frais et ne participe aucunement à leur partage. Ces frais constituent la rémunération de Capital Norvex pour l'analyse, le montage, la structuration et l'administration de l'Actif de Prêt.

4.3 Intérêts — Appartiennent exclusivement au Partenaire

Les intérêts annuels générés par l'Actif de Prêt, au taux convenu de **10 % à 12 % par année**, calculés quotidiennement et capitalisés mensuellement sur le solde de la Contribution réellement déboursée, appartiennent **exclusivement et intégralement au Partenaire**. Capital Norvex ne conserve aucune portion des intérêts.

Les intérêts courent sans interruption du premier au dernier jour de l'Actif de Prêt, incluant durant toute la période de construction, la période post-construction et la période de stabilisation précédant la sortie bancaire. Il n'existe aucune période de suspension des intérêts. Les intérêts sont capitalisés mensuellement et remboursés intégralement au Partenaire lors de la clôture du dossier.

4.4 Partage du Profit de Vente — En cas de Reprise uniquement

Le mécanisme de partage 50/50 entre Capital Norvex et le Partenaire s'applique exclusivement dans l'hypothèse d'une Reprise suivie d'une vente générant un Profit de Vente, selon les règles suivantes :

Ordre de priorité de distribution des Produits de Vente :

1. Frais juridiques, frais de Séquestre, honoraires d'experts et tous frais directs de réalisation — à la charge de Capital Norvex Inc., prélevés en priorité sur les Produits de Vente.
2. Remboursement intégral de la Contribution du Partenaire.
3. Remboursement des Intérêts capitalisés non perçus dus au Partenaire.
4. Remboursement à Capital Norvex de tout montant avancé par elle en lien avec la Reprise.
5. Partage du Profit de Vente résiduel : 50 % à Capital Norvex / 50 % au Partenaire.

4.5 Structure de remboursement — Prêt construction 18 mois

Pour les Actifs de Prêt de type construction commerciale d'une durée standard de dix-huit (18) mois, le remboursement s'articule selon les phases suivantes, le tout tel que prévu à l'Annexe A :

6. Phase construction (mois 1 à 18) : Les fonds sont déboursés progressivement selon l'avancement des travaux. Les intérêts sont capitalisés mensuellement sur le solde déboursé. Aucune mensualité n'est exigée de l'Emprunteur durant cette phase.
7. Phase post-construction — stabilisation (mois 19 à 20 environ) : Une période suivant l'achèvement substantiel des travaux permet à l'Emprunteur de remplir son immeuble et de préparer sa sortie bancaire. Les intérêts continuent de courir et de se capitaliser sans interruption durant cette période.
8. Phase mensualités (à compter du vingtième mois environ) : L'Emprunteur commence à verser des mensualités couvrant les intérêts courants, en attendant sa sortie bancaire définitive.
9. Sortie bancaire — Clôture : L'Emprunteur obtient son financement bancaire permanent et rembourse intégralement à Capital Norvex le capital, les intérêts capitalisés non encore perçus et tous les frais accessoires. Capital Norvex procède alors au remboursement complet du Partenaire.

4.6 Absence de profit — Protection du capital du Partenaire

Si les Produits de Vente, après acquittement des postes 1 et 4 ci-dessus, ne génèrent aucun Profit de Vente, **le Partenaire récupère intégralement sa Contribution et ses Intérêts capitalisés, et ne subit aucune perte au titre de la vente.** Capital Norvex n'assume aucune obligation de garantie de rendement ni de garantie de capital au-delà des droits conférés par l'Hypothèque Mobilière et la structure des présentes.

5. GARANTIES DU PARTENAIRE — HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE AU RDPRM

5.1 Publication obligatoire avant tout déboursé

En garantie du remboursement de sa Contribution, des Intérêts et de sa quote-part du Profit de Vente le cas échéant, Capital Norvex consent en faveur du Partenaire une hypothèque mobilière sans dépossession sur l'Actif de Prêt identifié à l'Annexe A, conformément aux articles 2660 et suivants du Code civil du Québec. Cette sûreté doit être publiée par le Partenaire au RDPRM dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la signature des présentes et, dans tous les cas, avant tout premier Déboursé.

5.2 Portée et limites de la sûreté

L'Hypothèque Mobilière porte sur les droits de créance de Capital Norvex à l'encontre de l'Emprunteur en vertu de l'Actif de Prêt. Elle ne confère au Partenaire aucun droit réel immobilier direct sur l'immeuble hypothéqué par l'Emprunteur, aucun droit de regard sur la gestion du dossier et aucun recours direct contre l'Emprunteur. La sûreté garantit uniquement le paiement par Capital Norvex des sommes dues au Partenaire aux termes des présentes.

5.3 Radiation à l'échéance

Le Partenaire s'engage irrévocablement à radier l'inscription au RDPRM dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du remboursement intégral de sa Contribution, de ses Intérêts et de sa quote-part du Profit de Vente. Tout défaut de radiation dans ce délai permet à Capital Norvex de procéder à la radiation aux frais exclusifs du Partenaire.

6. CONTRÔLE EXCLUSIF ET ABSOLU DE CAPITAL NORVEX

6.1 Principe du contrôle absolu

Capital Norvex détient en tout temps un contrôle absolu, exclusif et discrétionnaire sur l'ensemble de la gestion de l'Actif de Prêt, incluant la relation opérationnelle avec l'Emprunteur, la documentation juridique, les inspections de chantier et toutes les décisions de crédit. Le Partenaire n'intervient à aucun moment dans cette relation et ne peut émettre d'instructions directes à l'Emprunteur ou à ses représentants.

6.2 Pouvoirs exclusifs de Capital Norvex

Sans limiter la généralité de ce qui précède, les pouvoirs suivants appartiennent exclusivement à Capital Norvex :

- Approuver, refuser ou modifier les conditions de l'Actif de Prêt
- Gérer les montants et le calendrier de chaque Déboursé
- Ordonner des inspections, expertises et évaluations de chantier
- Déclarer un Événement de Défaut et exercer tous les recours
- Décider de procéder à une Reprise ou à une vente sous contrôle de justice
- Nommer un Séquestre ou tout autre mandataire spécialisé
- Engager et diriger les procédures judiciaires et notariales
- Conclure tout règlement ou transaction avec l'Emprunteur
- Remplacer l'entrepreneur général ou tout intervenant sur le chantier
- Gérer directement ou indirectement les travaux en cas de Reprise

6.3 Rapports mensuels automatiques au Partenaire

Simultanément à chaque demande d'autorisation de Déboursé mensuel, Capital Norvex transmet automatiquement au Partenaire un rapport mensuel complet sur l'état de l'Actif de Prêt, incluant : l'avancement des travaux, le montant du Déboursé demandé, le solde cumulatif déboursé, les Intérêts capitalisés courus, et toute information matérielle susceptible d'affecter la valeur de la Contribution. Le Partenaire est ainsi pleinement informé à chaque étape du financement. En cas d'Événement de Défaut de l'Emprunteur, Capital Norvex avise le Partenaire par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables.

6.4 Portail Partenaire — Transparence en temps réel 24h / 7 jours

Capital Norvex met à la disposition du Partenaire un **portail numérique sécurisé (application PWA — Progressive Web App)**, accessible en tout temps depuis tout appareil. Ce portail constitue un **droit contractuel du Partenaire**. Le Partenaire y a accès, en temps réel, aux informations suivantes :

- Solde de la Contribution déboursée et intérêts capitalisés courus
- Historique complet de tous les Déboursés effectués
- Rapports d'inspection et d'avancement des travaux
- Statut de chaque demande d'autorisation de Déboursé en attente
- Documents du dossier : évaluations, permis, assurances, états de compte
- Alertes automatiques en cas d'événement matériel affectant le dossier

La transparence en temps réel constitue un engagement fondamental et indéfectible de Capital Norvex envers ses partenaires. Capital Norvex s'engage à maintenir ce portail opérationnel en tout temps et à y intégrer toute nouvelle information matérielle dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa réception.

7. MÉCANISME DE DÉBOURSEMENT — AUTORISATION ET CONTRÔLE DU PARTENAIRE

7.1 Premier déboursé — Obligatoirement chez le notaire

Le premier Déboursé de tout Actif de Prêt est effectué, sans exception, en présence d'un notaire désigné par Capital Norvex. **Cette obligation est absolue et ne peut être renoncée par aucune des parties.** Le notaire vérifie l'ensemble des conditions préalables, procède à la publication de l'hypothèque immobilière de premier rang en

faveur de Capital Norvex, confirme la publication de l'Hypothèque Mobilière du Partenaire au RDPRM, et assure la remise des fonds selon les instructions écrites de Capital Norvex. Cette procédure constitue la première protection juridique du Partenaire.

7.2 Déboursés progressifs — Autorisation du Partenaire requise

Pour chaque Déboursé progressif mensuel subséquent, Capital Norvex transmet au Partenaire une demande d'autorisation de déboursé au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue. Cette demande comprend obligatoirement :

- Le montant exact du Déboursé demandé et le solde cumulatif déboursé
- Le rapport d'inspection indépendant certifiant l'avancement des travaux
- L'état des coûts à date (CAC) certifié par l'architecte ou l'ingénieur responsable
- La confirmation du respect du budget et de l'échéancier approuvés
- Les quittances partielles des sous-traitants concernés
- Tout élément additionnel jugé pertinent par Capital Norvex

7.3 Obligation d'autoriser — Actif de Prêt performant

Lorsque l'Actif de Prêt est en bonne situation — c'est-à-dire en l'absence de tout Événement de Défaut de l'Emprunteur, en conformité avec le budget et l'échéancier approuvés, et avec des rapports professionnels satisfaisants — **le Partenaire est légalement tenu d'autoriser le Déboursé dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de la demande de Capital Norvex.** Tout défaut injustifié du Partenaire d'accorder son autorisation dans ce délai est réputé constituer une autorisation tacite et Capital Norvex peut procéder au Déboursé.

Le Partenaire ne peut légitimement refuser son autorisation que dans les cas limitatifs suivants :

- Existence avérée et documentée d'un Événement de Défaut de l'Emprunteur non divulgué par Capital Norvex
- Dépassement manifeste du budget approuvé sans autorisation écrite de Capital Norvex
- Fraude ou fausse représentation prouvée et documentée imputable à Capital Norvex

7.4 Compte séparé par Actif de Prêt

Tous les fonds de la Contribution transitent par un compte bancaire séparé, identifié et désigné exclusivement à l'Actif de Prêt visé à l'Annexe A. Aucun retrait, transfert ou compensation n'est autorisé sans les procédures prévues aux présentes. Capital Norvex tient une comptabilité distincte par Actif de Prêt et la met à la disposition du Partenaire sur demande écrite.

8. DÉFAUT DE L'EMPRUNTEUR — NON-RESPONSABILITÉ DE CAPITAL NORVEX

8.1 Capital Norvex n'assume pas les mensualités

En cas d'Événement de Défaut de l'Emprunteur, notamment le non-paiement des intérêts ou le non-respect des conditions de l'Actif de Prêt, **Capital Norvex n'assume aucune obligation de substitution et ne prend pas en charge les paiements non effectués par l'Emprunteur.** Capital Norvex n'est ni garant ni caution des obligations de l'Emprunteur envers le Partenaire. La Contribution du Partenaire est un investissement à risque, protégé par l'Hypothèque Mobilière et par l'hypothèque immobilière de premier rang détenue par Capital Norvex.

8.2 Capitalisation des intérêts impayés

Les Intérêts dus au Partenaire qui ne sont pas perçus en raison du défaut de l'Emprunteur **sont automatiquement capitalisés** et s'ajoutent au solde dû au Partenaire. Ces Intérêts capitalisés portent eux-mêmes intérêt au taux

contractuel. L'intégralité des Intérêts capitalisés est remboursée au Partenaire à même les Produits de Vente lors de la Reprise, en priorité et avant tout partage du Profit de Vente.

8.3 Déclenchement du processus — Avis de 60 jours et consultation du Partenaire

Dès la constatation d'un Événement de Défaut de l'Emprunteur, Capital Norvex et le Partenaire **travaillent en équipe** pour déterminer la meilleure stratégie de protection et de récupération. Le Partenaire a le droit formel d'être consulté et de soumettre ses recommandations à Capital Norvex tout au long du processus. Capital Norvex conserve le pouvoir décisionnel final, mais s'engage à prendre en considération de bonne foi les observations et conseils du Partenaire avant toute décision majeure.

Le processus se déroule comme suit :

1. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la constatation du défaut, Capital Norvex avise simultanément l'Emprunteur et le Partenaire par écrit. Capital Norvex convoque le Partenaire à une réunion de consultation (en personne ou par vidéoconférence) dans les sept (7) jours suivants pour convenir ensemble d'une stratégie d'intervention.
2. Capital Norvex transmet à l'Emprunteur un avis de défaut formel lui accordant un délai de soixante (60) jours pour remédier à sa situation, conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Durant ce délai, Capital Norvex tient le Partenaire informé de tout développement via le portail PWA et par communication directe.
3. À l'expiration du délai de 60 jours sans remédiation satisfaisante, Capital Norvex consulte de nouveau le Partenaire avant d'enclencher les procédures de prise en paiement ou de vente sous contrôle de justice, et retient la stratégie offrant la meilleure protection pour les deux parties.
4. Capital Norvex gère l'ensemble des procédures avec diligence et dans le meilleur intérêt des parties, incluant la gestion du chantier si nécessaire, la mise en marché de l'immeuble et la distribution des Produits de Vente selon les priorités prévues à la Section 4.4.

8.4 Frais juridiques de reprise — À la charge de Capital Norvex

L'ensemble des frais juridiques, honoraires d'avocats, frais de notaire, frais de Séquestre et autres coûts engagés par Capital Norvex dans le cadre du processus de Reprise sont prélevés en **premier rang** sur les Produits de Vente. Le Partenaire ne supporte aucun frais additionnel au-delà de sa Contribution initiale. Capital Norvex assume la responsabilité de la conduite diligente et compétente de ces procédures.

9. CLAUSE DE NON-RETRAIT — ENGAGEMENT IRRÉVOCABLE DU PARTENAIRE

9.1 Engagement ferme et irrévocable

Le Partenaire s'engage de manière **ferme, irrévocable et inconditionnelle** à maintenir sa Contribution en place pour toute la durée de l'Actif de Prêt, jusqu'au remboursement intégral par l'Emprunteur du principal, des intérêts, des frais et de tous les accessoires — ou jusqu'à la distribution complète des Produits de Vente en cas de Reprise. Aucun retrait total ou partiel n'est autorisé avant cet événement, sauf dans les cas expressément prévus à la Section 9.3.

9.2 Interdiction de cession et de nantissement

Le Partenaire ne peut céder, transférer, nantir ou grever de quelque façon que ce soit ses droits en vertu des présentes sans le consentement écrit préalable de Capital Norvex. Toute opération non autorisée est nulle et sans effet, et constitue un Événement de Défaut du Partenaire.

9.3 Exceptions — Retrait anticipé autorisé

Un retrait anticipé de la Contribution n'est possible que dans l'un des cas suivants, lesquels sont limitatifs :

- Capital Norvex y consent expressément par écrit et prend les dispositions nécessaires pour remplacer intégralement la Contribution par un autre co-investisseur ou par ses propres fonds, sans interruption du financement de l'Actif de Prêt ;
- Capital Norvex décide unilatéralement de rembourser le Partenaire et de le remplacer, conformément à la Section 9.4.

9.4 Droit de remplacement de Capital Norvex

Capital Norvex se réserve le droit exclusif, en tout temps et sans justification, de remplacer le Partenaire par un autre co-investisseur ou par ses propres fonds. Dans ce cas, Capital Norvex remet au Partenaire, en un seul versement : (i) l'intégralité de la Contribution ; (ii) les Intérêts capitalisés courus à la date du remboursement. Ce remboursement intégral libère les deux parties de toute obligation réciproque et entraîne la radiation de l'Hypothèque Mobilière par le Partenaire dans les dix (10) jours ouvrables. Capital Norvex avise le Partenaire avec un préavis minimum de dix (10) jours ouvrables.

9.5 Conséquences d'un retrait non autorisé

Tout retrait non autorisé de la Contribution par le Partenaire constitue un Événement de Défaut du Partenaire entraînant automatiquement :

- Une pénalité immédiate équivalant à six (6) mois d'Intérêts calculés au taux contractuel sur le montant retiré
- La responsabilité solidaire et indivise du Partenaire pour tous les dommages directs et indirects subis par Capital Norvex et par les Emprunteurs affectés par l'interruption du financement
- Le droit de Capital Norvex d'exercer immédiatement tout recours prévu par la loi ou les présentes

10. ÉVÉNEMENTS DE DÉFAUT DU PARTENAIRE

Constituent des Événements de Défaut du Partenaire, notamment :

Financiers :

- Non-versement de la Contribution dans le délai convenu à l'Annexe A
- Retrait non autorisé de tout ou partie de la Contribution
- Insolvabilité, faillite ou dépôt de bilan du Partenaire
- Proposition concordataire ou arrangement avec les créanciers du Partenaire

Contractuels :

- Refus injustifié et documenté d'autoriser un Déboursé dans les délais prévus à la Section 7.3
- Cession ou nantissement non autorisé de ses droits en vertu des présentes
- Violation matérielle de tout engagement prévu aux présentes non remédiée dans les dix (10) jours suivant avis écrit
- Fausse déclaration ou information inexacte ayant induit Capital Norvex en erreur

Juridiques :

- Saisie ou nantissement des droits du Partenaire en vertu des présentes par un tiers créancier
- Procédure judiciaire intentée directement par le Partenaire contre l'Emprunteur sans l'autorisation écrite de Capital Norvex
- Changement de contrôle non autorisé du Partenaire (si entité morale)

En cas d'Événement de Défaut du Partenaire, Capital Norvex peut, sans préavis ni délai : réclamer toutes les sommes dues par voie judiciaire ou arbitrale, exiger des dommages-intérêts et exercer tout recours prévu par la loi ou les présentes.

11. DÉCLARATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

11.1 Déclarations du Partenaire

Le Partenaire déclare et garantit à Capital Norvex que, à la date de signature et à toute date de Déboursé :

- Il est dûment constitué, autorisé et en règle selon les lois applicables
- Il possède la pleine capacité légale et financière pour contracter les présentes
- La Contribution provient de fonds légaux, déclarés et conformes aux exigences réglementaires applicables, incluant les règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Il n'existe aucun litige, réclamation ou charge susceptible d'affecter ses droits
- La signature des présentes ne contrevient à aucun engagement ou obligation antérieure
- Il a obtenu tous les avis juridiques et fiscaux nécessaires avant de signer

11.2 Déclarations de Capital Norvex

Capital Norvex déclare et garantit au Partenaire que, à la date de signature :

- Elle est dûment constituée et autorisée à exercer ses activités au Québec et en Ontario
- L'Actif de Prêt a été analysé et approuvé conformément à ses politiques internes de crédit
- Le Score Norvex™ applicable à l'Actif de Prêt a été calculé de bonne foi
- Elle gérera l'Actif de Prêt avec diligence, compétence et professionnalisme

12. CONFIDENTIALITÉ

Chacune des parties s'engage à traiter comme strictement confidentielle toute information reçue de l'autre partie dans le cadre des présentes, incluant les informations sur les Emprunteurs, les Actifs de Prêt, les conditions financières, les politiques internes et les systèmes propriétaires de Capital Norvex (dont le Score Norvex™). Cette obligation de confidentialité survit à la résiliation ou à l'expiration des présentes pour une période de cinq (5) ans. Aucune information ne peut être divulguée à un tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, sauf si requis par une loi, une ordonnance judiciaire ou un organisme de réglementation compétent.

13. DURÉE ET RÉSILIATION

La présente Convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et demeure en vigueur jusqu'au remboursement intégral de l'Actif de Prêt ou, en cas de Reprise, jusqu'à la distribution complète des Produits de Vente. Elle ne peut être résiliée prématurément que dans les cas expressément prévus aux présentes ou par accord mutuel écrit. La résiliation ou l'expiration des présentes n'affecte pas les droits et obligations qui, par leur nature, survivent à la fin du contrat, incluant notamment les obligations de confidentialité, de reddition de compte et de radiation de l'Hypothèque Mobilière.

14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit applicable

Lois de la province de Québec (Canada)

Compétence judiciaire	District de Montréal, Québec
Cession	Interdite sans consentement écrit préalable de Capital Norvex
Amendements	Par écrit, signés des deux parties
Divisibilité	Toute clause invalide n'affecte pas le reste de la Convention
Avis	Par écrit, incluant courriel certifié ou recommandé
Intégralité	Le présent Accord constitue l'entente complète des parties
Renonciation	Aucune tolérance ne constitue une renonciation permanente
Langue officielle	Le français est la langue officielle de la présente Convention

15. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention de partenariat à la date indiquée ci-dessous, après en avoir pris pleinement connaissance et avoir obtenu les conseils juridiques et fiscaux qu'elles ont jugé appropriés. Les parties reconnaissent que la présente Convention constitue un engagement ferme et légalement contraignant.

CAPITAL NORVEX INC. — GESTIONNAIRE EXCLUSIF

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

PARTENAIRE

Dénomination sociale :

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

ANNEXE A — DESCRIPTION DE L'ACTIF DE PRÊT

Nom du dossier / Emprunteur	_____
Adresse de l'immeuble ou du projet	_____
Type de financement	Construction commerciale / Infrastructure
Montant total du prêt accordé	\$ _____ CAD
Contribution du Partenaire	\$ _____ CAD
Frais de dossier CN (3 % à 3,5 %)	\$ _____ CAD — Capital Norvex
Taux d'intérêt annuel au Partenaire	_____ % (calculé quotidiennement, capitalisé mensuellement)
Score Norvex™	_____ / 100
Terme du prêt	_____ mois
Modalité de remboursement des intérêts	Intérêts capitalisés — remboursés à l'échéance
Date de premier déboursé (notaire)	_____
Date d'échéance prévue	_____
Rang hypothécaire immobilier (Emprunteur)	1er rang — Capital Norvex Inc.
Hypothèque mobilière RDPRM (Partenaire)	En faveur du Partenaire sur l'Actif de Prêt
Notaire désigné	_____
Partage du profit en cas de reprise	50 % Capital Norvex / 50 % Partenaire (si profit)

Paraphé — Capital Norvex : _____

Paraphé — Partenaire : _____

Cette convention est rédigée conformément aux lois de la province de Québec (Canada).
Confidentiel — Usage exclusif des parties signataires © 2026 Capital Norvex Inc. — capitalnorvex.ca